

Las Leyes 39/2015 y 40/2015. El procedimiento administrativo común

Iniciación, ordenación, instrucción y terminación · Obligación de resolver · Silencio administrativo

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026

1. Modelo dual y marco

Ley 39/2015 (ad extra: procedimiento, actos, revisión, recursos; 133 arts.) + **Ley 40/2015** (ad intra: órganos, sancionadora, responsabilidad, organización). En vigor: **2/10/2016** (electrónico pleno: 2/4/2021). **STC 55/2018**: común estricto = Estado; *ratione materiae* = bases; autoorganización = CCAA; aplicación íntegra a la AGE.

2. Plazos y silencio

Regla	Contenido
Cómputo (30)	Días HÁBILES (fuera sábados, domingos, festivos) · meses de fecha a fecha · día final inhábil → primer hábil
Ampliación (32) / urgencia (33)	Máx. la MITAD, antes del vencimiento · urgencia: plazos a la mitad (salvo solicitudes y recursos). Irrecurribles
Obligación de resolver (21)	Siempre. Plazo de la norma ≤ 6 meses (más: solo ley o UE); en defecto: 3 MESES
Silencio a solicitud (24)	ESTIMATORIO salvo: petición, dominio/servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial, recursos (doble silencio en alzada: estimatorio). Certificación de oficio en 15 días
Silencio de oficio (25)	Favorables → desestimación · gravamen/sancionador → CADUCIDAD

3. Las 4 fases

Fase	Claves y plazos
INICIACIÓN (54-69)	De oficio: iniciativa, orden, petición razonada, denuncia (denunciante ≠ interesado) · solicitud: subsanación 10 días (+5) · provisionalísimas: confirmar en 15 días
ORDENACIÓN (70-74)	Expediente electrónico · impulso de oficio · orden de incoación · trámites 10 días · incidentales no suspenden salvo RECUSACIÓN
INSTRUCCIÓN (75-83)	Prueba 10-30 (+10) · informes: facultativos y NO vinculantes, 10 días · audiencia 10-15 (antes de la propuesta) · información pública ≥ 20 días
TERMINACIÓN (84-96)	Resolución congruente sin reformatio in peius (88.2) · convencional (86) · desistimiento/renuncia · caducidad del 95: 3 meses tras advertencia · SIMPLIFICADA (96): 30 días

SANCIONADOR

Separación instructor/resolutor · propuesta de resolución · las sanciones NO son ejecutivas hasta que no quepa recurso ordinario (90.3).

TRAMPAS

«En defecto de plazo, 6 meses» → NO: 3. · «Meses excluyen sábados» → NO: fecha a fecha. · «Informes vinculantes» → NO. · «El denunciante es interesado» → NO. · «El vencimiento exime de resolver» → NO. · «Responsabilidad patrimonial con silencio positivo» → NO.